

1501165-75.2022.8.26.0571

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... muitas vezes ligados ao tráfico de drogas. Este delito parasitário sustenta uma extensa rede de ladrões, assaltantes, falsários, traficantes e delinquentes juvenis. Não se esquecendo de que a receptação atinge também de forma secundária a própria Administração da Justiça, uma vez que prejudica a ação da autoridade na apuração do crime antecedente. Destarte, provado o elemento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

1501165-75.2022.8.26.0571 - Controle 2022/001372

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO GONÇALVES SOARES

Data da Audiência:

01/12/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive do réu), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, dos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública, e do Acusado Leonardo Gonçalves Soares. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foram ouvidas a vítima Esdras Roberto Silva Garcia e as testemunhas Eduardo de Almeida e Alexandre Serrano arroladas pelas partes. Em seguida o réu foi interrogado. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, O réu foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 180, "caput", do Código Penal, pois, no dia 31 de agosto de 2022, nesta cidade e comarca de Itapetininga, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, uma motocicleta modelo "CG Titan KS 12", placa "DCT 7I92", ano/modelo 2003/2004, coisa que sabia se tratar de produto de crime, bem pertencente a Esdras Roberto Silva Garcia. A denúncia foi recebida em 06/09/22 (fls. 44). O acusado foi pessoalmente citado (fls. 51). Resposta escrita à acusação devidamente apresentada (fls. 56/57). Durante a instrução foram ouvidas a vítima e testemunha. É este o breve relatório. Penso que a ação deve ser julgada procedente para condenar o réu nos exatos termos da denúncia. A materialidade do delito vem consubstanciada nos autos de apreensão, exibição, entrega e de avaliação (fls. 16/17). Certa a autoria. Os fatos descritos na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Em solo policial, o réu disse

que adquiriu a motocicleta no dia dos fatos de um desconhecido que a ofereceu na via pública. Contou que pagou R\$ 950,00 pela moto. Afirmou que não recebeu qualquer documentação (fls. 06). Interrogado em Juízo, o acusado disse que adquiriu a motocicleta de "Alexandre". Pagou cerca de R\$ 900,00 pelo bem. O vendedor disse que a motocicleta era de leilão. Não lhe foi exibida nota fiscal alguma. Ocorre que a prova oral é suficientemente segura ao incriminá-lo. De fato, diz a denúncia que, no dia 30 de agosto de 2022, indivíduo não identificado subtraiu a motocicleta acima mencionada, de propriedade da vítima Esdras Roberto Silva Garcia (fls. 14/15). Após o furto, LEONARDO adquiriu e recebeu mencionado bem em proveito próprio, mesmo sabendo tratar-se de produto de crime. Policiais militares já estavam cientes da subtração e das características da motocicleta subtraída. Durante patrulhamento, os agentes públicos avistaram LEONARDO conduzindo uma motocicleta, sem placa, semelhante à furtada. Ante a forte suspeita gerada, decidiram pela abordagem. Indagado, o acusado informou que comprou o bem pela importância de R\$ 900,00, de pessoa desconhecida, dizendo acreditar ser moto de leilão. Ao ser realizada a pesquisa do número do chassi, constataram que a moto era aquela que havia sido furtada de Esdras. A vítima reconheceu a motocicleta localizada com LEONARDO como sendo de sua propriedade (fls. 05). Pois bem. Agora, o policial Eduardo afirmou que patrulhava pelo local dos fatos quando viu o acusado e fez ligação com furto recente de uma motocicleta. O acusado foi abordado e disse que adquirira o bem por cerca de R\$ 900,00. Não apresentou qualquer documento de propriedade, ainda que particular. A numeração do veículo logo apontou a prática ilícita antecedente. No mesmo sentido as palavras do policial Alexandre. Pontou que a pesquisa apontou furto em data anterior. Por fim, a vítima Esdras confirmou a subtração do seu bem. Disse que o veículo foi localizado no dia seguinte, com avarias. É certo que o denunciado tinha pleno conhecimento da origem ilícita do bem, pois, no momento da aquisição e do recebimento, tratou com pessoa desconhecida, que não lhe apresentou ou entregou documento comprobatório da propriedade. Como se vê, a prova é firme ao incriminar o acusado. Registre-se que todas as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam que o acusado praticou o crime descrito na denúncia. Nada está a indicar que testemunhas estejam a prejudicar inocente ou a fantasiar sobre as circunstâncias do crime. Suas palavras foram firmes, harmônicas e coerentes com todo contexto probatório, de modo que suas palavras merecem todo crédito e, em conjunto com as demais provas produzidas, autorizam o decreto condenatório. Assim, os fatos narrados na inicial acusatória foram devidamente comprovados. Impõe-se, pois, a procedência da ação. Passemos, então, à análise da pena. Observo que o réu não ostenta maus antecedentes e é primário (fls. 24/28). O regime de cumprimento de pena poderá ser fixado no aberto e nada impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ante o exposto, requer e espera o Ministério Público a procedência da ação penal, com a condenação do réu nos exatos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM Juiz: Após a instrução probatória, verifica-se que a pretensão acusatória não merece prosperar, pelas razões expostas na sequência. I. DA ABSOLVIÇÃO PELA ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO: Excelência, urge destacar que, na hipótese, deve ser proferido um édito absolutório em prol do acusado, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP, visto que não há a comprovação do elemento subjetivo da receptação. Como cediço, o dolo é elemento indispensável para a configuração do crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal. Como desdobramento de tal premissa, surge a imprescindibilidade de a acusação comprovar a tipicidade subjetiva que atribui ao acusado – o que inclui a comprovação da vontade e da consciência de praticar a conduta ilícita. Não há nos autos, contudo, qualquer prova de que o réu tivesse ciência de que o bem fosse fruto de um crime. Sabe-se que, atualmente, o direito penal, acompanhando a evolução da sociedade de risco, caminha de forma expansiva, incidindo sobre áreas que normalmente não ficavam ao alcance deste ramo jurídico, sofrendo, outrossim, mutação quanto a diversos preceitos basilares característicos do direito penal clássico. Mas, mesmo neste contexto atual, não é possível a punição descolada do princípio da culpabilidade (*nullum crimen, nulla poena sine culpa*), sob pena de se admitir a odiosa responsabilidade objetiva no campo

criminal. Por isto, Excelência, diante da verdade material colhida nestes autos, fica evidenciado que o réu não tinha consciência de que a motocicleta era objeto de crime anterior, pois não há nenhum elemento probatório que indica tal situação, pelo que não restou configurado o elemento subjetivo do crime de receptação, o dolo, não sendo possível, pois haver a condenação, já que não há responsabilidade objetiva no direito penal. Além disso, desde o primeiro momento que foi ouvido, o réu declarou que havia comprado a moto por R\$ 900,00, não fazendo ideia de que se tratava de bem furtado, impondo-se a absolvição em razão da ausência de qualquer prova produzida judicialmente em desfavor do réu. Destarte a absolvição do acusado é medida que se impõe, nos termos do art. 386, III ou VII, do CPP. Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, pugna a defesa, pela II. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A RECEPTAÇÃO CULPOSA (art. 180, parágrafo terceiro, do Código Penal), vez que, no máximo, caso se entenda que ele efetivamente recebeu o bem em questão, é possível dizer que foi negligente ao recebê-lo, devendo, portanto, ser a conduta ajustada ao tipo penal previsto no artigo 180, § 3º, do CP, com as consequências legais. III. TESES SUBSIDIÁRIAS: Por fim, Excelência, em caso de condenação, passa a defesa a sustentar os seguintes pedidos: a) fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista que a reprovabilidade da conduta não extrapola aquela inerente ao tipo penal, ressaltando-se a sua primariedade; b) fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c" e § 3º, do CP; c) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, visto que preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, pleiteando, ainda, d) a possibilidade de o acusado aguardar o julgamento do recurso em liberdade, haja vista que permaneceu solto durante todo o processo, inexistindo, ademais, qualquer fato que justifique a imposição da prisão preventiva neste momento (art. 312 do CPP). Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. LEONARDO GONÇALVES SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 180, "caput", do Código Penal, porque, no dia 31 de agosto de 2022, nesta Cidade e Comarca, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, uma motocicleta, modelo CG Titan KS, pertencente a Esdras Roberto Silas Garcia, sabendo tratar-se de produto de crime. A denúncia foi recebida, fls. 44, e o Réu, citado, fls. 51, respondeu à acusação por intermédio de sua D. Defensora, fls. 56/57. Durante a instrução, foram colhidos os depoimentos da vítima e das testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do Réu (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação, nos exatos termos da denúncia; por outro lado, a Dra. Defensora insistiu na absolvição, fundamentada na ausência de dolo, e, por fim, requereu a aplicação de benefícios. É o relatório. I – FUNDAMENTO. A pretensão punitiva estatal é procedente. Às fls. 16 foi juntado o Auto de Exibição, Apreensão, Entrega no qual consta: uma moto, marca Honda, modelo

CG 125 Titan KS, cor azul, placa DCT-7192. Às fls. 17 foi juntado o Auto de Avaliação no qual apontou que o bem subtraído (motocicleta, Honda, CG 125 Titan) foi avaliada em R\$ 5.000,00. Às fls. 30/31 foi juntado o B.O. n. FS9635-1/2022 para apurar furto de veículo. Esdras Roberto Silva Garcia, Vítima, disse que tinha deixado a moto ao lado do local de trabalho, e, ao voltar, não mais a encontrou; fez o boletim de ocorrência e posteriormente foi avisado da apreensão da motocicleta pela Polícia Militar. Eduardo de Almeida e Alexandre Serrano, policiais militares, testemunhas, disseram que estavam de serviço e tinham tomado conhecimento do furto da motocicleta na tarde do dia anterior, e, em patrulhamento, avistaram o Réu na condução de motocicleta idêntica sem a placa; fizeram a abordagem e o Acusado disse que a motocicleta era produto de leilão, tendo pagado o valor de R\$ 900,00 a um indivíduo desconhecido. Leonardo Gonçalves Soares, Réu, ao ser interrogado, disse que comprou a moto de Alexandre pelo valor de R\$ 900,00; após ser preso não mais a encontrou. Não lhe foi exibida a nota fiscal de venda em leilão. Confrontando-se as provas colhidas, infere-se que o Réu estava na posse da motocicleta e a tinha adquirido de pessoa desconhecida pela irrisória quantia de R\$ 900,00, bem abaixo do valor de mercado do bem, e, ademais, não pegou qualquer comprovante e não fez pesquisas acerca do veículo, o que seria bem fácil à vista da possibilidade de fazer consultas junto ao Poupatempo. A tese de que Alexandre lhe asseverou se tratar de moto de leilão não deve ser prestigiada na medida em que

sequer se demonstrou a existência dessa pessoa e, conforme afirmado acima, nenhuma pesquisa foi feita pelo Réu. A conduta do Acusado é totalmente indicativa da ciência da origem ilícita, pois ninguém adquire um veículo automotor com inobservância dos procedimentos de segurança, de pessoa desconhecida e sem comprovação de origem. Ademais, à vista da certidão de fls. 26 e dos registros junto à Vara da Infância e da Juventude, fls. 28, verifica-se que o Acusado não é pessoa ingênua ao ponto de não desconfiar daquilo que lhe é oferecido em circunstâncias suspeitas. O Réu sabia sim da origem ilícita do bem. Cumpre anotar que, em se tratando de crime de receptação, inverte-se o ônus da prova quanto à posse de boa-fé. Isto é, a apreensão do produto de crime anterior na posse do réu gera para ele o ônus de comprovar a procedência lícita da coisa. O Réu quedou-se inerte em justificar a posse e a origem da "res". No que toca ao dolo, como elemento subjetivo do tipo, é de difícil comprovação fática, e é extraído das circunstâncias delitivas nas quais houve a apreensão do objeto receptado. Nesse sentido: "É interessante assinalar, ainda, por relevante, que em se cuidando do crime descrito no art. 180, "caput", do Código Penal, a prova é sutil e difícil, daí avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente. Não é por outra razão que a jurisprudência, de forma reiterada e unânime, tem reconhecido que a posse injustificada da res inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que recebe bens de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato." (Ap. n.º 0088214-36.2008.8.26.0050, Rel. SÉRGIO COELHO, j. em 10.11.2011). Nos dias de hoje, entretanto, a receptação não pode mais ser tratada com benevolência. Realmente, do antigo joalheiro ou dono de ferro-velho, passamos a enfrentar grupos organizados para a receptação de ouro e joias subtraídas e o desmanche de automóveis, caminhões, aeronaves, lanchas, jet-ski e motocicletas, empregando documentos falsos para encobrir a criminalidade e corrompendo menores e desocupados, muitas vezes ligados ao tráfico de drogas. Este delito parasitário sustenta uma extensa rede de ladrões, assaltantes, falsários, traficantes e delinquentes juvenis. Não se esquecendo de que a receptação atinge também de forma secundária a própria Administração da Justiça, uma vez que prejudica a ação da autoridade na apuração do crime antecedente. Destarte, provado o elemento subjetivo (o dolo), como no caso dos autos, típica é a conduta, o que enseja a procedência do pedido. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade do Acusado, passo à dosimetria da pena. - Art. 59, "caput", do Código Penal: Considero boas as circunstâncias judiciais e fixo a pena – base em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias – multa, no piso. - Art. 61 e Art. 65, ambos do Código Penal: Não há. - Art. 68, parte final, do Código Penal: Não há causas de aumento ou de diminuição. Destarte, torno definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias – multa, no piso. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA – ART. 59, INC. III, DO CÓDIGO PENAL: O Réu poderá iniciar o cumprimento da reprimenda no regime aberto. - Art. 59, inc. IV, c/c Art. 44, do Código Penal: Preenchidos os requisitos previstos nos incs. I, II e III, do art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos, no caso a prestação de serviços à comunidade. III – DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia e o faço para condenar LEONARDO GONÇALVES SOARES, qualificado nos autos, a pena de 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e de 10 (dez) dias – multa, no piso, por haver incidido no art. 180, "caput", do Código Penal. Substituo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo correspondente à pena privativa de liberdade fixada, em entidade a ser definida pelo Juízo da Execução. Sem condenação nas custas, em virtude da presunção de que o Réu não dispõe de recursos para custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou do sustento de sua família. Deixo de fixar o quantum mínimo indenizatório, à mingua de elementos seguros e submetidos ao contraditório que o possam revelar. Tal situação, no entanto, deverá ser discutida em ação própria. O Réu respondeu em liberdade ao processo, de maneira que poderá recorrer nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da

Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 01 de dezembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA